



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición

Número: DI-2025-18-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 22 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2039 - Disposición Prosum SCE

VISTO

El expediente el expediente EX-2025-61989795- -APN-DR#CNDC, caratulado "LEONARDO LUIS LEQUIO Y FEDERICO LEQUIO S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442" (CONC. 2039).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido el 22 de diciembre de 2025.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7° a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8° de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 9 de junio de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste la adquisición del (i) 50% de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) 50% de las acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. ("SUGARSA") y del (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L. ("GRUPO INCA"), en partes iguales, por parte de Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO ("LOS COMPRADORES").

Las actividades desarrolladas por las empresas encuadran en los criterios expuestos en el artículo 3°, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a "[L]as Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) y a "[L]as Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado

verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROSUM.

Las actividades desarrolladas dan lugar a relaciones horizontales en (i) la prestación de servicios de faena y desposte de ganado bovino entre BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A., CARNES PAMPEANAS S.A., FRIGORÍFICO ALBERDI S.A., por la parte compradora, y MATTIEVICH y SUGARSA, por la parte objeto, y (ii) la industrialización y comercialización mayorista de desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado bovino (subproductos y menudencias) entre BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. y DIAMOND PROTEIN S.A. por los adquirentes, y MATTIEVICH y SUGARSA el objeto.

A su vez, se produce el reforzamiento potencial de las siguientes relaciones verticales: (i) la actividad de engorde realizada por el grupo adquirente en CARNES PAMPEANAS S.A., aguas arriba, y los servicios de faena y despostado que brindan los frigoríficos objeto en MATTIEVICH y SUGARSA, aguas abajo; y (ii) los servicios de faena y desposte prestados a usuarios por MATTIEVICH y SUGARSA, aguas arriba, y la venta de carne in natura, aguas abajo, actividades realizadas por el grupo adquirente en AL FUEGO S.R.L., CARNES PAMPEANAS S.A., GL S.A., BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. y FRIGORÍFICO ALBERDI S.A.

Del mismo modo, se produce el reforzamiento potencial de las siguientes relaciones verticales: (i) la actividad de engorde realizada por el grupo adquirente en CARNES PAMPEANAS S.A., aguas arriba, y los servicios de faena y despostado que brindan los frigoríficos objeto en MATTIEVICH y SUGARSA, aguas abajo; y (ii) los servicios de faena y desposte prestados a usuarios por MATTIEVICH y SUGARSA, aguas arriba, y la venta de carne in natura, aguas abajo, actividades realizadas por el grupo adquirente en AL FUEGO S.R.L., CARNES PAMPEANAS S.A., GL S.A., BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. y FRIGORÍFICO ALBERDI S.A.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 22 de diciembre de 2025, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del (i) 50% de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) 50% de las acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. y del (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L., en partes iguales, por parte de Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la LDC.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad del precio de la Transacción, así como de los documentos que instrumentan las transacciones: (i) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A.; y (iii) una cesión de cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L. y la confidencialidad de los contratos asociativos (iv) Contrato de servicio de producción y venta entre Frigorífico Alberdi S.A. y GL S.A.; el (v) Contrato de servicio de producción y venta entre Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. y GL S.A.; el (vi) Contrato de servicio de producción y venta entre Black Bamboo Enterprises S.A. y GL S.A. y la (vii) Carta Oferta por servicio de hotelería y engorde de ganado bovino a corral entre Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. y GL S.A., informados en el Anexo 4.i) y en el Anexo 8.ii) de la presentación del 9 de junio de 2025, estableciendo que es información sensible para las partes y presentando un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inc. d), y 13 de la Ley 27.442, en el artículo

13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

**LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS
DISPONE:**

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del (i) 50% de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) 50% de las acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. y del (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L., en partes iguales, por parte de Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada del precio de la Transacción, así como de los documentos que instrumentan las transacciones: (i) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de las acciones de MATTIEVICH; (ii) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de acciones de SUGARSA.; y (iii) una cesión de cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L. y la confidencialidad de los contratos asociativos (iv) Contrato de servicio de producción y venta entre Frigorífico Alberdi S.A. y GL S.A.; el (v) Contrato de servicio de producción y venta entre Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. y GL S.A.; el (vi) Contrato de servicio de producción y venta entre Black Bamboo Enterprises S.A. y GL S.A. y la (vii) Carta Oferta por servicio de hotelería y engorde de ganado bovino a corral entre Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. y GL S.A., informados en el Anexo 4.i) y en el Anexo 8.ii) de la presentación del 9 de junio de 2025, considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4 º.- Considerase como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2025-141624716-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 6º.- Notifíquese a Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO

ARTÍCULO 7º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 8º.- Archívese.

Digitally signed by Germán Augusto Zamorano
Date: 2025.12.22 16:55:35 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 16:56:23 -03:00



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-61989795- -APN-DR#CNDC, caratulado "*Leonardo Luis Lequio y Federico Lequio S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N° 27.442*" (CONC. 2039).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del (i) 50% de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) 50% de las acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. y del (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L. ("GRUPO INCA"), en partes iguales, por parte de Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO ("LOS COMPRADORES").
2. La transacción se implementó por medio de (i) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de las acciones de MATTIEVICH S.A. ("MATTIEVICH"); (ii) una carta oferta y su debida aceptación para la transferencia de acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. ("SUGARSA"); y (iii) una cesión de cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L., todas del 2 de junio de 2025.
3. LOS COMPRADORES son personas humanas que participan en empresas que prestan servicios de faena y desposte de ganado bovino; que participan en la industrialización y comercialización mayorista de desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado bovino (subproductos y menudencias); otras que participan en la actividad de engorde realizada por el grupo adquirente y por último aquellas que brindan servicios de faena y desposte prestados a usuarios y venta de carne in natura.
4. MATTIEVICH brinda servicios a usuarios de faena. Industrializa y comercializa subproductos y menudencias.
5. SUGARSA brinda servicios a usuarios de faena. Comercializa subproductos y menudencias.
6. GRUPO INCA brinda servicios inmobiliarios.
7. Los vendedores son personas humanas: María José MATTIEVICH, Emanuel MATTIEVICH y José E.E. MATTIEVICH.
8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 2 de junio de 2025 y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 9 de junio de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 9 de junio de 2025, LOS COMPRADORES notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 Defensa de la Competencia (LDC).
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. c), de la LDC.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la LDC, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹
12. El 12 de junio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificantes que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a todo lo solicitado.²
13. El 28 de noviembre de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC retomó su cómputo el día hábil posterior al 28 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La operación notificada consiste en la adquisición del (i) 50% de las participaciones accionarias de MATTIEVICH (ii) 50% de las participaciones accionarias de SUGARSA y (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA por parte de LOS COMPRADORES en partes iguales.

1 La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

2 El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

Tabla 1 | Actividades de las empresas involucradas en la República Argentina

Empresas	Actividad Económica
<i>Compradores</i>	
AL FUEGO S.R.L.	Comercialización minorista de carnes, <i>delicatessen</i> y bebidas. Ofrece franquicias de carnicerías.
FRIGORÍFICO ALBERDI SOCIEDAD ANÓNIMA	Planta frigorífica dedicada a la faena, desposte, frío y almacenamiento de carne bovina. Brinda servicios a usuarios de faena ³ . Comercializa al por mayor productos y subproductos cárnicos, así como también menudencias, tanto en los mercados externo e interno. Del mismo modo, comercializa productos cárnicos al por menor en el mercado interno a través de carnicerías propias.
CARNES PAMPEANAS S.A.	Planta frigorífica de faena, desposte, frío, almacenamiento y comercialización de productos cárnicos, subproductos y menudencias, tanto mayorista como minorista, en los mercados externo e interno. Brinda servicios a usuarios de faena. Posee un <i>feedlot</i> destinado al engorde de ganado bovino. Comercializa ganado bovino en pie para engorde y faena. Del mismo modo, comercializa al por menor en el mercado interno productos cárnicos, a través de carnicerías propias.
GL S.A.	Planta frigorífica dedicada a la faena de ganado bovino para su procesamiento en cortes, para la venta de carne in natura al mercado externo y al por menor (en carnicería propia y a terceros). Venta de los desperdicios (de la faena) a terceros.
BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A.U.	Frigorífico dedicado a la faena y desposte. Brinda servicios a usuarios de faena. Comercializa productos cárnicos en el mercado mayorista, externo e interno. Industrializa y comercializa subproductos y menudencias (" <i>rendering</i> "). Comercializa productos cárnicos al por menor en el mercado interno a través de carnicerías propias.

³ Se denominan usuarios de faena, a las personas físicas o jurídicas que faenan hacienda propia en establecimientos faenadores de terceros prestadores del servicio de faena. Extraído de: https://www.magyp.gob.ar/new/0-0/programas/dma/regimenes_especiales/Frigorifico%20_Habilitaciones%20_Clases.pdf

DIAMOND PROTEIN S.A.	Elaboración, venta mayorista y exportación de subproductos cárnicos (sebo, harina de huesos, entre otros) y aceites y grasas de origen animal a partir del procesamiento de desperdicios cárnicos (derivados de la faena) obtenidos de otros frigoríficos (del propio grupo económico y de terceros). Producción y venta de detergentes y jabones.
<i>Grupo Objeto</i>	
MATTIEVICH	Brinda servicios a usuarios de faena. Industrializa y comercializa subproductos y menudencias.
SUGARSA	Brinda servicios a usuarios de faena. Comercializa subproductos y menudencias.
GRUPO INCA	Brinda servicios inmobiliarios.

Fuente: DNCE en base aportados por las partes en el marco del presente expediente.

16. La presente operación da lugar a relaciones horizontales en (i) la prestación de servicios de faena y desposte de ganado bovino entre BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A., CARNES PAMPEANAS S.A., FRIGORÍFICO ALBERDI S.A., por la parte compradora, y MATTIEVICH y SUGARSA, por la parte objeto, y (ii) la industrialización y comercialización mayorista de desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado bovino (subproductos y menudencias) entre BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. y DIAMOND PROTEIN S.A. por los adquirentes, y MATTIEVICH y SUGARSA, el objeto.
17. Del mismo modo, se produce el reforzamiento potencial de las siguientes relaciones verticales: (i) la actividad de engorde realizada por el grupo adquirente en CARNES PAMPEANAS S.A., *aguas arriba*, y los servicios de faena y despostado que brindan los frigoríficos objeto en MATTIEVICH y SUGARSA, *aguas abajo*; y (ii) los servicios de faena y desposte prestados a usuarios por MATTIEVICH y SUGARSA, *aguas arriba*, y la venta de carne in natura, *aguas abajo*, actividades realizadas por el grupo adquirente en AL FUEGO S.R.L., CARNES PAMPEANAS S.A., GL S.A., BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. y FRIGORÍFICO ALBERDI S.A.

III.2. Efectos económicos de la operación notificada

III.2.1. Relaciones Horizontales

III.2.1.1. Comercialización de carne bovina y subproductos

18. De acuerdo con los precedentes de la ex CNDC,⁴ los mercados relevantes identificados en las relaciones horizontales de la presente operación de

⁴ RESOLUCIÓN SCI 39/2007 de fecha 27 de abril de 2007- Dictamen CNDC N° 600, "HUANCAYO S.A.F. (CONSIGNACIONES RURALES S.A.) Y SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 618)"; RESOLUCIÓN RSI 9/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011 - Dictamen CNDC N° 917, "ARGENTINIE BREEDERS & PACKERS S.A. S/ IF-2025-141624716-APN-DNCE#CNDC

concentración son: (i) la actividad de servicios de faena y despostado de ganado bovino, prestada a terceros usuarios y destinados al propio establecimiento y (ii) la comercialización de los desperdicios cárnicos derivados de la faena de ganado (subproductos y menudencias); (iii) la actividad de *feedlot* o engorde y (iv) la comercialización -en este caso minorista- de carne “in natura”.

19. Desde el punto de vista geográfico, esta DNCE considerará la definición de mercado geográfico de acuerdo con la cobertura territorial lograda por las actividades de comercialización mayorista y minoristas en el país, esto es, a nivel nacional.⁵
20. En la provisión de servicios de faena y despostado de ganado vacuno a terceros o servicios a usuarios, la participación del grupo adquirente es de 2,22% y de las firmas objeto es 1,93%⁶, en términos de cabezas faenadas, para el año 2024, lo que evidencia efectos poco significativos de la operación en la estructura de la oferta de estos servicios para terceros usuarios.
21. Adicionalmente, si se mide el efecto de la concentración sobre la capacidad total de faenamiento y desposte en el supuesto de que la capacidad adquirida pueda ser utilizada para actividades propias, la participación del grupo comprador es de 2,66% y luego de la operación, no sobrepasa el 5,5% de manera conjunta, también en términos de cabezas faenadas, para el año 2024.
22. Por su parte, en relación con los subproductos, la DNCE ha reconocido que el cuero, la sangre, los huesos, la grasa, los cálculos biliares y otros residuos derivados de la faena corresponden a mercados diferentes. No obstante, dado que su generación está intrínsecamente vinculada al proceso de faena, y conforme a criterios establecidos en precedentes administrativos⁷, no resulta necesario realizar un análisis exhaustivo de cada uno de estos mercados. Esto se debe a que el volumen de subproductos está directamente determinado por la cantidad de animales faenados, por lo que las participaciones en dichos mercados reflejan proporcionalmente las participaciones en el mercado de la faena y desposte. En

NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY n° 25.156 (CONC. 682)”; RESOLUCIÓN SC 281 de fecha 22 de diciembre de 2014 - Dictamen CNDC N° 1089, “MARFRIG ALIMENTOS S.A. Y BRF-BRASIL FOODS S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 1002)”; RESOLUCIÓN SC 158/2016 de fecha 28 de junio de 2016 - Dictamen CNDC N° 1261, “ARGENTINE BREEDERS & PACKERS Y MIRAB S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 720)”; RESOL-2016-344-E-APN-SECC#MP de fecha 16 de noviembre de 2016 - Dictamen CNDC N° 1342, “MARFRIG ALIMENTOS S.A., MARCEL BRANAA Y OTRO S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 25.156 (CONC. 800)”; RESOLUCIÓN SIYC 113/2025 de fecha 25 de abril de 2025 – Dictamen CNDC N°38314682 “MINERVA S.A. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 27.442 (CONC. 1969)”; y, DISFC 2024-107-APN-CNDC#MEC de fecha 14 de agosto de 2024 – “LEONARDO LUIS LEQUIO Y FEDERICO LEQUIO S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8° LEY N° 27.442 (CONC. 1969)”

⁵ Op. cit en pie de página 2.

⁶ Las participaciones fueron calculadas sobre la base del Informe de Faena año 2024 de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario de Gestión de la Información, Especie Bovinos - <https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/gestion/bovinos.php?accion=imp> . El total de servicios de faena y desposte provistos a terceros se obtuvo al deducir lo faenado por usuario de lo faenado en cada establecimiento. Las participaciones de los grupos involucrados se obtienen dividiendo lo faenado por cada uno de los establecimientos de las partes a terceros, por el total de servicios a usuarios terceros.

⁷ Op. cit en pie de página 2.

consecuencia, si no se identifican riesgos competitivos en el mercado principal, tampoco se prevén preocupaciones en los mercados de subproductos.

23. Por lo tanto, según la información disponible, esta DNCE considera que esta operación, en cada uno de los mercados relevantes evaluados, no tiene capacidad para limitar o alterar la competencia en perjuicio del interés económico general.

III.2.2. Relaciones Verticales

24. Según los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”)⁸, “... una concentración entre empresas cuyas cuotas de mercado resulten relativamente reducidas no es susceptible de generar problemas de competencia que impliquen un perjuicio para el interés económico general. Por ello puede considerarse que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia”. A tal efecto a continuación, se analizarán los efectos en los mercados verticalmente relacionados.

III.2.2.1. Engorde, aguas arriba, y, los servicios de faena y despostado, aguas abajo

25. En forma previa a la operación, el grupo comprador estaba integrado verticalmente en sendos mercados relevantes, por lo tanto, se trata de un reforzamiento de relaciones verticales preexistentes.

Atento a que las participaciones de mercado, en la actividad de engorde del grupo comprador es de 0,19%⁹, *aguas arriba*, y en la actividad de servicios de faena y despostado a terceros por parte de la objeto es 1,93%, *aguas abajo*, no existe la posibilidad de generar daños a la competencia originados en el cierre anticompetitivo de los mercados involucrados. Incluso, considerando la participación conjunta post operación sobre la capacidad total de faena y despostado por establecimiento, la misma alcanzó el 5,5%, para el año 2024, lo cual resulta poco significativo a los fines de evaluar una posible injerencia. Por lo tanto, en ninguno de los casos supera el umbral del 30% mencionado en los “Lineamientos”.

III.2.2.2. Servicios de faena y desposte, aguas arriba, y comercialización de carne *in natura*, aguas abajo

26. Del mismo modo que en el caso anterior, el grupo comprador estaba integrado verticalmente en ambos mercados relevantes, en consecuencia, se trata de un reforzamiento de relaciones verticales preexistentes.
27. Las participaciones por el lado del comprador y vendedor en los servicios de faena y desposte, *aguas arriba*, fueron inferiores al 3% en 2024, mientras que la participación del grupo comprador en la comercialización de carne bovina *in natura*, fue del 0,2%¹⁰, para el mismo año. En este sentido, se puede afirmar que

⁸ Los Lineamientos fueron aprobados por Resolución SC 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el sitio web de esta CNDC.

⁹ Puntualmente, la ocupación promedio de engorde en *feedlot* durante 2024 en Sociedad Anónima Carnes Pampeanas S.A. fue de 3.567 cabezas, lo que representa un 0,19% del total de cabezas engordadas con dicha técnica.

¹⁰ Las partes informan que los volúmenes comercializados de carne bovina *in natura* por las partes a nivel

este reforzamiento no representa una amenaza real o potencial a la competencia en los mercados relevantes relacionados.

28. Por lo tanto, esta DNCE considera que los efectos verticales analizados no revisten entidad en términos de eventuales daños a la competencia en los mercados relevantes considerados como consecuencia de la concreción de la presente operación.
29. En virtud de lo analizado hasta aquí, esta DNCE concluye que la presente operación dista de resultar preocupante respecto de la competencia en los mercados analizados.
30. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
31. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

32. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

IV CONCLUSIONES

33. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c) y e), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a “[L]as Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) y a “[L]as Concentraciones verticales, si las participaciones individuales en cada mercado verticalmente vinculado resultan inferiores al TREINTA POR CIENTO (30%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
34. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

mayorista en el mercado interno fue de 4.874.532 kg. Considerando que el consumo per cápita para el 2024 fue del 47,68 kg -información obtenida de la página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/bovinos/informacion_sectorial/archivos//000030_Indicadores/00003-Indicadores%20bovinos%20anuales%20desde%201990.pdf, y la población argentina estimada por el INDEC al 01/07/2024 fue de 47.067.641, el volumen total comercializado en el mercado de carne bovina in natura en Argentina fue de 2.244.185 Tn. En consecuencia, la participación de la empresa fusionada alcanza el 0,2%.

IF-2025-141624716-APN-DNCE#CNDC

35. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del (i) 50% de las acciones de MATTIEVICH S.A.; (ii) 50% de las acciones de SUBPRODUCTOS GANADEROS ROSARIO S.A. y del (iii) 50% de las cuotas sociales de GRUPO INCA S.R.L., en partes iguales, por parte de Leonardo Luis LEQUIO y Federico LEQUIO, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2025-141624716-APN-DNCE#CNDC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 22 de Diciembre de 2025

Referencia: CONC. 2039 - Informe DNCE - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 16:19:33 -03:00

Maria Lucila Dell Anno Irigoyen
Directora
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.12.22 16:28:36 -03:00

Diego ORIBE
Director Nacional
Dirección Nacional de Concentraciones Económicas
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia